

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Estado de Necessidade (art. 24 do CP)

Quem atua em ESTADO DE NECESSIDADE, mesmo praticando um fato típico, não cometerá um crime. Trata-se de um hipótese de exclusão da ilicitude da conduta. O fato é típico, mas a conduta é lícita.

Mas quando alguém age em ESTADO DE NECESSIDADE?

A resposta está no Código Penal:

Estado de necessidade

Art. 24 - *Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.*

Para fins didáticos, vou dividir o ESTADO DE NECESSIDADE em dois elementos.

O primeiro elemento é a existência de um **PERIGO ATUAL NÃO PROVOCADO e INEVITÁVEL**.

Assim, se o perigo não é atual, ou seja, se o perigo é passado ou futuro, não haverá estado de necessidade.

Da mesma forma, se o perigo foi provocado pelo agente, não haverá estado de necessidade.

Além disso, se o perigo era evitável, ou seja, se o agente podia de outro modo evitar o perigo, não haverá estado de necessidade.



Importante!

CLASSIFICAÇÕES

Dependendo de quem sofre com a conduta em estado de necessidade:

ESTADO DE NECESSIDADE **DEFENSIVO** – é o próprio causador do perigo.

ESTADO DE NECESSIDADE **AGRESSIVO** – é terceiro.

ESTADO DE NECESSIDADE **RECÍPROCO**: a situação em que, após um navio naufragar, seus tripulantes se agridam mutuamente, no intuito de se apoderarem de uma bóia que flutua no oceano.

O segundo elemento é que o objetivo do agente deve ser **SALVAR DIREITO PRÓPRIO OU ALHEIO CUJO SACRIFÍCIO NÃO ERA RAZOÁVEL EXIGIR**. Em outros termos, a conduta deve ser proporcional.

Assim, se o sacrifício do direito era razoável exigir-se, não haverá estado de necessidade. Nesse caso, poderá haver um redução de pena:

Estado de necessidade

Art. 24 - (...)

§ 2º - **Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a dois terços.**

Por fim, pessoas que tem o dever de enfrentar o perigo não podem alegar estado de necessidade para PROTEGER DIREITO PRÓPRIO.

Veja o que diz o Código Penal:

Estado de necessidade

Art. 24 - (...)

§ 1º - **Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo.**

O Estado de Necessidade é o famoso “salve-se quem puder”.

Imagine um navio afundando com poucos botes. No desespero, no “empurra empurra” a pessoa que se salva, e que conseqüentemente concorra para a morte de outra, estará agindo em estado de necessidade.

Diferente, porém, é a situação do capitão do transatlântico Costa Concordia. Lembra? Aquele capitão jamais poderia salvar a própria vida em detrimento da vida os passageiros, visto que como capitão do navio tem o dever legal de enfrentar o perigo. Tem o dever de ser o último a sair do navio.

Isso também se aplica aos bombeiros, aos policiais, etc.

**Perigo atual não
provocado e inevitável**

ESTADO DE NECESSIDADE

**Salvar direito próprio ou
alheio cujo sacrifício não
era razoável exigir**

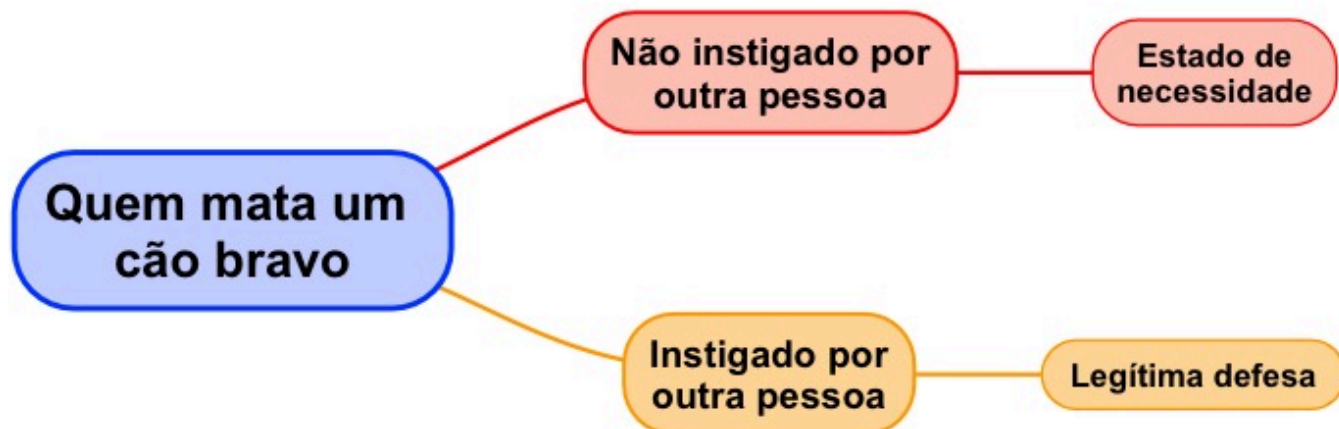
Importante, antes de finalizar, alertar sobre uma questão clássica: **ATAQUE DE UM CÃO.**

O pai que mata um cão que ataca seu filho. Age em ESTADO DE NECESSIDADE ou LEGÍTIMA DEFESA?

Depende.

Se o cão ataca por instinto, sem ser instigado por outra pessoa, o pai atuará em estado de necessidade. O pai estava diante de um PERIGO ATUAL QUE NÃO PROVOCOU (ataque de um cão feroz) e SALVOU DIREITO ALHEIO (vida de seu filho), e pelas circunstâncias, não era razoável exigir outra conduta que não seja a de matar o animal.

Agora, se o cão tivesse sido instigado por um ser humano, poderíamos estar diante de uma LEGÍTIMA DEFESA. Quem rechaça ataque de cão bravo, instigado o animal por desafeto, está ao abrigo da LEGÍTIMA DEFESA (e não do estado de necessidade). Veja a injusta agressão é fruto de ação humana, visto que o desafeto instigou o animal. Nesse caso, o animal é um instrumento (uma arma) para a ataque do desafeto.



Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:

"Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus." Romanos 3:23

"Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados" Atos 3:19

"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna". João 3:16

"Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo." Romanos 10:9

Resumo

ESTADO DE NECESSIDADE

Estado de necessidade

Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

§ 1º - Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo.

§ 2º - Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a dois terços.

**Perigo atual não
provocado e inevitável**

ESTADO DE NECESSIDADE

**Salvar direito próprio ou
alheio cujo sacrifício não
era razoável exigir**

**Quem mata um
cão bravo**

**Não instigado por
outra pessoa**

**Estado de
necessidade**

**Instigado por
outra pessoa**

Legítima defesa

Saudações.

Rafael Albino.

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
